

ДОГОВОР № PL-260903-1
на разработку программного обеспечения

г. Алматы

3 сентября 2026 года

Индивидуальный предприниматель «STUDYSTORIES.APP», БИН 880607300110, в лице руководителя Цая Платона Леонидовича, действующего на основании свидетельства о государственной регистрации, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и

_____, БИН/ИИН _____, в лице _____, действующего на основании _____, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Исполнитель обязуется разработать и передать Заказчику программное обеспечение — **централизованное хранилище фотографий товаров с автоматической обработкой изображений, программным интерфейсом (API) и интеграцией с 1С:Управление торговлей и интернет-магазином Заказчика** (далее — «ПО», «Система»), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях настоящего Договора.
- 1.2. Состав и функциональные требования к ПО определены **Техническим заданием Заказчика «Запрос на расчёт разработки» (Приложение № 1)** и **Коммерческим предложением Исполнителя от 03.09.2026 (Приложение № 2)**, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. Ключевые блоки: централизованное хранение оригиналов и обработанных изображений со структурой по артикулу (SKU); автоматическая обработка (проверка формата и размера, сохранение оригинала, сжатие, конвертация в WebP, создание превью и дополнительных размеров, запись сведений в базу данных); постоянные URL с сохранением адреса при замене фотографии; REST API с авторизацией и документацией; интеграция с 1С:Управление торговлей по принципу «1С хранит ссылку, файл хранится централизованно»; получение фотографий интернет-магазином; архитектура для последующего подключения торговых площадок; административная часть; журналирование; автоматическое резервное копирование.
- 1.3. ПО разворачивается на сервере Заказчика либо на сервере, оформленном на Заказчика. Исходный код, доступы и техническая документация передаются Заказчику в порядке, установленном разделом 5.
- 1.4. Детализация требований в пределах Технического задания уточняется Сторонами в рабочем порядке и не является изменением предмета Договора. Работы, выходящие за рамки Технического задания (в том числе подключение конкретных торговых площадок, блок задач, автоматический кроп изображений под требования площадок), оформляются дополнительными соглашениями.

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- 2.1. Работы выполняются в пять этапов:

Этап	Содержание	Срок
1. Техническое задание и архитектура	Уточнение требований, схема базы данных, структура хранилища, состав вариантов изображений, схема обмена с 1С, согласование периодичности и глубины резервного копирования	1 неделя
2. Хранилище и автоматическая обработка	Приём файлов, проверка формата и размера, хранение оригиналов, очередь обработки, сжатие, WebP, превью и дополнительные размеры, запись сведений в базу, постоянные URL, повторная обработка после ошибки	1,5 недели
3. API и интеграция с 1С	REST API со всеми методами Технического задания, авторизация по ключам с правами и ограничениями, документация API; в 1С:УТ — дополнительные реквизиты, обработка и регламентное задание обмена, проверка на тестовой базе Заказчика	1,5 недели
4. Интернет-магазин и административная часть	Подключение витрины к хранилищу, выдача изображений нужного размера, обновление без ручной правки карточек; административная часть: поиск по артикулу, просмотр, загрузка (в том числе пакетная), замена, удаление, URL, статус обработки, ошибки	1 неделя
5. Тестирование, резервное копирование и запуск	Нагрузочное тестирование, настройка и проверка резервного копирования с тестовым восстановлением, журналирование, документация API, инструкции администратора и по восстановлению, обучение сотрудников, перенос существующих фотографий	1 неделя

- 2.2. Общий срок выполнения работ — **6 (шесть) недель** с даты поступления первого платежа при условии своевременного предоставления Заказчиком данных, доступов и согласований. Срок ответа Заказчика на запросы согласования — до 2 (двух) рабочих дней; задержки согласований соразмерно сдвигают срок сдачи.
- 2.3. Заказчик обеспечивает со своей стороны: доступ к тестовой базе 1С:Управление торговлей и участие своего специалиста по 1С; доступ к интернет-магазину и его исходному коду либо к ответственному подрядчику; сервер (или согласие на его оформление и оплату); существующие фотографии товаров и сведения об их соответствии артикулам; одно уполномоченное лицо для согласований.
- 2.4. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для выполнения работ, оставаясь ответственным перед Заказчиком за результат.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

- 3.1. Стоимость работ по Договору составляет **1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) тенге**. Заказчику предоставляется **скидка 16% в размере 240 000 (двести сорок тысяч) тенге**, оговорённая Сторонами при согласовании объёма работ. **Итоговая стоимость работ составляет 1 260 000 (один миллион двести шестьдесят тысяч) тенге**, является фиксированной и пересмотру не подлежит.
- 3.2. Исполнитель не является плательщиком НДС Республики Казахстан. Стоимость работ НДС не облагается.
- 3.3. Оплата производится тремя частями в соотношении **20 / 40 / 40**:

Платёж	Условие оплаты	Сумма, тенге
Платёж 1 — 20%	при подписании настоящего Договора и Технического задания, старт работ	252 000
Платёж 2 — 40%	после сдачи этапов 2 и 3 (хранилище с автоматической обработкой, API и работающий обмен с 1С)	504 000
Платёж 3 — 40%	после сдачи этапов 4 и 5 (интернет-магазин и административная часть, тестирование, резервное копирование, запуск и передача)	504 000
Итого к оплате		1 260 000

- 3.4. Полная предварительная оплата стоимости работ до запуска Системы не предусматривается. Оплата производится в безналичной форме на счёт Исполнителя, указанный в разделе 9. Обязательство по оплате считается исполненным с момента зачисления средств на счёт Исполнителя.
- 3.5. Стоимость сторонних сервисов (аренда сервера и хранилища, сеть доставки контента, домен, SSL-сертификат) не входит в стоимость работ и оплачивается Заказчиком напрямую поставщикам таких услуг. Ориентировочная стоимость сервера — 15 000–25 000 тенге в месяц.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ

- 4.1. По завершении каждого этапа Исполнитель предоставляет Заказчику результат для проверки и акт выполненных работ. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает акт либо направляет мотивированные замечания в пределах Технического задания.
- 4.2. Если в указанный срок подписанный акт или мотивированные замечания не получены, работы по этапу считаются принятыми Заказчиком в полном объеме.
- 4.3. Замечания в пределах Технического задания устраняются Исполнителем без дополнительной оплаты. Пожелания, выходящие за рамки Технического задания, оформляются отдельно по ставке, указанной в п. 6.4.
- 4.4. Стороны признают юридическую силу документов и согласований, переданных по электронной почте и через мессенджеры, с последующим оформлением оригиналов при необходимости.

5. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ. ПЕРЕДАЧА ПРОЕКТА

- 5.1. **После полной оплаты** стоимости работ исключительные имущественные права на созданные в рамках Договора результаты (Систему, исходный код, документацию) переходят Заказчику в полном объеме.
- 5.2. Одновременно с переходом прав Исполнитель передаёт Заказчику:
 - исходный код Системы (размещается в репозитории Заказчика с начала работ);
 - доступы к серверу и базе данных;
 - настройки и ключи API;
 - документацию API (спецификация OpenAPI и интерактивная страница документации);
 - инструкцию администратора и инструкцию по работе с административной частью;
 - инструкцию по резервному копированию и инструкцию по восстановлению;
 - перечень используемых сторонних сервисов с указанием назначения и условий;
 - сведения, необходимые для передачи сопровождения проекта другому разработчику.
- 5.3. Дальнейшее пользование Системой не требует каких-либо платежей в пользу Исполнителя (лицензионных, абонентских или иных). Заказчик вправе в любой момент передать сопровождение Системы другому специалисту или организации.
- 5.4. Исполнитель вправе использовать при разработке собственные наработки, библиотеки и модули с открытой лицензией; права на них в составе переданной Системы предоставляются Заказчику без ограничений по её использованию. Исполнитель вправе указывать проект в своём портфолио без раскрытия конфиденциальной информации, если Заказчик письменно не возразил.

6. ГАРАНТИИ И ПОДДЕРЖКА

- 6.1. Гарантийный срок составляет **3 (три) месяца** с даты подписания акта по последнему этапу. В течение гарантийного срока Исполнитель **без дополнительной оплаты** устраняет ошибки — несоответствия Системы утверждённому Техническому заданию, включая ошибки обработки изображений, сбои обмена с 1С и ошибки программного интерфейса.
- 6.2. Срок реакции на обращение в гарантийный период — 1 (один) рабочий день; критические сбои (Система не принимает файлы либо не отдаёт данные по API) устраняются в приоритетном порядке в течение рабочего дня обращения.
- 6.3. Гарантия не распространяется на сбои, вызванные изменениями API и условий сторонних сервисов и торговых площадок, отказами оборудования и хостинга Заказчика, действиями третьих лиц, изменением конфигурации 1С Заказчика или вмешательством в код после передачи. Устранение таких сбоев и адаптация к изменившимся условиям оплачиваются по ставке п. 6.4.
- 6.4. Доработки, новые функции и работы, не входящие в гарантию, выполняются по ставке **12 000 (двенадцать тысяч) тенге за час** работы по предварительно согласованной оценке объёма. По желанию Заказчика может быть заключён отдельный договор на сопровождение стоимостью **45 000 (сорок пять тысяч) тенге в месяц** (мониторинг сервиса и очереди обработки, контроль резервных копий, обновления безопасности, консультации и до 3 часов доработок в месяц). Заключение договора на сопровождение не является обязательным условием.
- 6.5. Ориентировочные характеристики Системы, согласованные Сторонами: одновременная обработка до 8 изображений на базовой конфигурации сервера (4 vCPU, 8 ГБ оперативной памяти), расчётный объём каталога — до 500 000 товаров и до 5 000 000 изображений. Фактическая производительность зависит от конфигурации сервера, предоставленного Заказчиком.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- 7.1. Стороны обязуются сохранять в тайне коммерческую и техническую информацию, полученную в связи с исполнением Договора: сведения о товарах и ценах, доступы, исходный код и документацию.
- 7.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам допускается только с письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, и привлечённых специалистов Исполнителя, принявших аналогичные обязательства.
- 7.3. Обязательства по конфиденциальности действуют в течение срока действия Договора и 3 (трёх) лет после его прекращения.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Совокупная ответственность Исполнителя ограничена суммой фактически полученной оплаты по Договору.
- 8.2. Исполнитель не несёт ответственности за работоспособность и условия сторонних сервисов (хостинг, сеть доставки контента, торговые площадки), а также за перерывы в их работе, произошедшие не по вине Исполнителя.
- 8.3. Стороны освобождаются от ответственности при обстоятельствах непреодолимой силы. Споры разрешаются переговорами, при недостижении согласия — в суде по месту нахождения ответчика.
- 8.4. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. Изменения оформляются письменными дополнительными соглашениями. Договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы.
- 8.5. Приложения № 1 и № 2 являются неотъемлемой частью Договора и подписываются Сторонами одновременно с ним. В случае противоречий между Приложениями преимущественную силу имеет Приложение № 1 (Техническое задание).

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ИП «STUDYSTORIES.APP»

БИН: 880607300110
Руководитель: Цай Платон Леонидович
Адрес: г. Алматы, мкр. Орбита-4, д. 3, оф. 2
Банк: АО «Kaspi Bank»
IBAN: KZ31722S000010366450
БИК: CASPKZKA · Кбе 19 · КНП 851
Тел.: +7 701 123 99 99
Email: uugtaa@gmail.com

ЗАКАЗЧИК

БИН/ИИН: _____
Руководитель: _____
Адрес: _____

Банк: _____
IBAN: _____
БИК: _____ · Кбе ____
Тел.: _____
Email: _____

От Исполнителя

От Заказчика

Цай П. Л. / _____
М. П.

_____/ _____
М. П.

ОТМЕТКА О ПРИЛОЖЕНИЯХ

Документ	Содержание
Приложение № 1 Техническое задание Заказчика «Запрос на расчёт разработки»	Требования к системе: единое хранилище фотографий с привязкой по артикулу; централизованное хранение оригинала, WebP, превью и дополнительных фотографий; автоматическая обработка при загрузке; постоянные URL с сохранением адреса при замене; API и его авторизация; интеграция с 1С:Управление торговлей; получение фотографий интернет-магазином; архитектура для подключения торговых площадок; административная часть; журналирование; резервное копирование; состав передаваемых материалов.
Приложение № 2 Коммерческое предложение Исполнителя от 03.09.2026	Построчное соответствие пунктам Технического задания; архитектура и технологический стек; ответы на 20 вопросов Заказчика; этапы работ со сроками; стоимость 1 500 000 тенге, скидка 16%, итоговая стоимость 1 260 000 тенге и порядок оплаты 20 / 40 / 40; предложения по уточнению объёма; условия гарантии и сопровождения; стоимость подключения торговых площадок.
Счёт на оплату Платёж 1 — 20%	252 000 тенге. Фиксирует скидку 16% на весь объём работ по Договору.

Демонстрационная версия Системы, подготовленная Исполнителем до заключения Договора, доступна по адресу pllato.kz/app/imghub.html и используется Сторонами как иллюстрация состава работ. Демонстрационная версия не является частью передаваемого результата и не заменяет Техническое задание.